PROYECTO DE RESOLUCIÓN

Resolución general de ARCA: pase gradual del monotributo al régimen general y fiscalización de la registración laboral por cruce de datos

Reglamenta «Ley de reforma del monotributo y de formalización laboral: actualización mensual, tránsito gradual al régimen general, régimen permanente de incentivo, tramo joven y detracción»: notificación, impugnación previa con efecto suspensivo, alta de oficio, escalón de transición con reducción de IVA precargada y retorno automático al monotributo. Orienta la fiscalización de la registración laboral, por cruce de datos, a los grandes focos de informalidad y no al pequeño que cumple.

Propuesta 50: Que trabajar en blanco convenga · Propuesta 20: Monotributo actualizado todos los meses
Cuándo: Fase I (dentro de los 60 días de publicada la ley «Ley de reforma del monotributo y de formalización laboral: actualización mensual, tránsito gradual al régimen general, régimen permanente de incentivo, tramo joven y detracción»)
Trámite: No aplica (resolución general de ARCA).

VISTO

El Expediente N° [—], la Ley N° [—] de reforma del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes, el Anexo de la Ley N° 24.977, sus modificaciones y complementarias, la Ley N° 27.802, la Ley N° 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones, la Resolución General N° [—] de actualización mensual de los importes del Régimen Simplificado y aviso al superar el 80 % del tope de la Categoría K, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley N° [—] reemplazó la exclusión de pleno derecho del Régimen Simplificado por un tránsito gradual al régimen general, con aviso previo, impugnación previa, escalón de transición y retorno, y encomendó a este organismo dictar sus normas de aplicación.

Que el aviso al contribuyente que supera el ochenta por ciento (80 %) del límite de la Categoría K se rige por la Resolución General N° [—] de actualización mensual de los importes del Régimen Simplificado y aviso al superar el 80 % del tope de la Categoría K, por lo que la presente se limita a completar su contenido.

Que el artículo 155 de la Ley N° 27.802 estableció la registración laboral única ante este organismo, cuya información, cruzada con la de otras fuentes, permite orientar la fiscalización hacia los empleadores con mayor número de trabajadores no registrados.

Que la fiscalización por riesgo aumenta la eficacia del control y evita cargar con requerimientos a los pequeños contribuyentes que cumplen sus obligaciones.

Que han tomado la intervención que les compete las áreas técnicas y el servicio jurídico de este organismo.

Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por la Ley N° [—], por el Anexo de la Ley N° 24.977 y por la Ley N° 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones.

Por ello, EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO RESUELVE:

Título I – Objeto

ARTÍCULO 1°.- Objeto. La presente resolución general reglamenta el tránsito gradual del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes al régimen general, con aviso, impugnación previa, escalón de transición y retorno, conforme los artículos 20 y 21 del Anexo de la Ley N° 24.977, sus modificaciones y complementarias en el texto dado por la Ley N° [—], y establece los criterios de fiscalización de la registración laboral por cruce de datos.

Título II – Tránsito gradual al régimen general

ARTÍCULO 2°.- Contenido adicional del aviso. El aviso al contribuyente cuyos ingresos brutos superen el ochenta por ciento (80 %) del límite de la Categoría K, previsto en el artículo sin número incorporado a continuación del artículo 20 del Anexo de la Ley N° 24.977, sus modificaciones y complementarias, se rige por la Resolución General N° [—] de actualización mensual de los importes del Régimen Simplificado y aviso al superar el 80 % del tope de la Categoría K. A los datos que esa resolución exige, el aviso agregará una explicación sencilla de las obligaciones que el contribuyente asumiría en el régimen general y el acceso a un simulador de su situación en el sitio web de este organismo.

ARTÍCULO 3°.- Notificación de la exclusión o del pase. La exclusión, o el pase al escalón de transición en el supuesto del inciso a) del artículo 20 del Anexo de la Ley N° 24.977, sus modificaciones y complementarias, se notificará en el domicilio fiscal electrónico del contribuyente. La notificación indicará la causal, el período considerado, los montos computados, las fuentes de información utilizadas y el plazo y la forma para impugnarla.

ARTÍCULO 4°.- Impugnación previa. El contribuyente podrá impugnar la exclusión o el pase dentro de los quince (15) días hábiles de notificado, por el servicio web que habilite este organismo, con los fundamentos y las pruebas que hagan a su derecho. Mientras la impugnación no sea resuelta, la exclusión o el pase no producirán efecto y el contribuyente seguirá cumpliendo sus obligaciones en el Régimen Simplificado. Este organismo resolverá en forma fundada dentro de los treinta (30) días hábiles de presentada la impugnación. Contra la resolución procederá el recurso de apelación del artículo 74 del Decreto N° 1397/79 y sus modificaciones, reglamentario de la Ley N° 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones.

ARTÍCULO 5°.- Efectos del pase. Firme la exclusión o el pase, este organismo dará de alta de oficio al contribuyente en los impuestos del régimen general que correspondan y en el régimen de trabajadores autónomos del Sistema Integrado Previsional Argentino, a partir del primer día del mes siguiente, y lo notificará en su domicilio fiscal electrónico con el detalle de sus nuevas obligaciones y de su primer vencimiento.

ARTÍCULO 6°.- Escalón de transición. Durante el escalón de transición previsto en el tercer artículo sin número incorporado a continuación del artículo 21 del Anexo de la Ley N° 24.977, sus modificaciones y complementarias, la reducción del saldo del impuesto al valor agregado del cincuenta por ciento (50 %) en los primeros doce (12) meses y del treinta por ciento (30 %) en los doce (12) meses siguientes se aplicará en la declaración jurada mensual del impuesto, que este organismo pondrá a disposición con la reducción precargada. La renuncia al Régimen Simplificado que dé lugar al escalón se formalizará por el mismo servicio web.

ARTÍCULO 7°.- Retorno al régimen. Este organismo verificará en forma automática, cada mes, si el contribuyente excluido o que se encuentre en el escalón de transición reúne las condiciones de retorno del artículo 21 del Anexo de la Ley N° 24.977, sus modificaciones y complementarias y, en ese caso, se lo comunicará en su domicilio fiscal electrónico. El contribuyente podrá optar por volver a adherir mediante el servicio web, y la adhesión regirá desde el primer día del mes siguiente. El retorno concluye el escalón de transición.

ARTÍCULO 8°.- Exclusiones anteriores. Los contribuyentes excluidos con anterioridad a la vigencia de la Ley N° [—] que se encuentren dentro del plazo que les impedía volver a adherir podrán solicitar el retorno conforme el artículo anterior, de acuerdo con el inciso c) de su artículo 7°.

Título III – Fiscalización de la registración laboral por cruce de datos

ARTÍCULO 9°.- Criterio general. La fiscalización de la registración laboral se orientará por riesgo a los grandes focos de informalidad, entendidos como los empleadores y las cadenas de actividad en los que la información disponible indique un número significativo de trabajadores no registrados. La selección planificada de casos no tendrá por objeto a los pequeños contribuyentes que cumplen sus obligaciones y no presentan indicios de empleo no registrado.

ARTÍCULO 10°.- Cruce de datos. Para la selección de casos, este organismo cruzará la información de la registración laboral prevista en el artículo 155 de la Ley N° 27.802 con la de facturación electrónica, compras y ventas, acreditaciones y transferencias en cuentas bancarias y de pago, contratación de seguros de riesgos del trabajo, y la que obtenga por convenio de otros organismos nacionales, provinciales y municipales, y calculará indicadores de riesgo por empleador y por actividad, como la relación entre el volumen de operaciones y la nómina declarada en comparación con los valores típicos del sector.

ARTÍCULO 11°.- Plan anual. El área de fiscalización de los recursos de la seguridad social de este organismo aprobará cada año un plan de fiscalización de la registración laboral y publicará sus criterios generales, sin datos que permitan identificar a los contribuyentes seleccionados ni comprometer la eficacia de los controles.

ARTÍCULO 12°.- Invitación a regularizar. Antes de iniciar una fiscalización originada en el cruce de datos, este organismo podrá cursar al empleador, en su domicilio fiscal electrónico, una invitación a regularizar la registración de su personal dentro de los treinta (30) días, con indicación de los indicios detectados. La regularización en ese plazo será considerada en la graduación de las sanciones que correspondan.

Título IV – Disposiciones finales

ARTÍCULO 13°.- Información pública. La información anual prevista en el artículo 16 de la Ley N° [—] incluirá, además, la cantidad de impugnaciones presentadas y su resultado, el tiempo medio de resolución, la cantidad de fiscalizaciones de la registración laboral originadas en el cruce de datos y la cantidad de trabajadores registrados como resultado de ellas y de las invitaciones a regularizar.

ARTÍCULO 14°.- Vigencia. La presente resolución general entrará en vigencia el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial y se aplicará a las exclusiones y renuncias que se produzcan desde la entrada en vigencia de la Ley N° [—].

ARTÍCULO 15°.- Comunicación. Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.